

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Phần I Thông Tin Về Tài Sản

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Tài sản bán nguyên lô, không tách rời:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 333, tờ bản đồ số 1 tại địa chỉ số 909/8 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 335, tờ bản đồ số 1 tại địa chỉ số 909/10 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

1.2. Đặc điểm tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 108871, số vào sổ cấp GCN CHO1758 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 25/3/2014 cho ông Trần Mạnh Hùng, cập nhật chuyển nhượng cho ông Phạm Phú Tài ngày 31/8/2018:

- Thửa đất số: 333
- Tờ bản đồ số: 1
- Địa chỉ thửa đất: 909/8 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Diện tích: 2552,2 m² (Hai nghìn năm trăm năm mươi hai phẩy hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Riêng : 2252,2 m²; Chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
- Thời hạn sử dụng : Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ghi chú :

- Số thửa cũ : MPT 17
- Cập đổi từ phần còn lại của Giấy chứng nhận số 00241/2a QSDĐ/1927/TNMT ngày 15/11/2004 của Sở Tài Nguyên và Môi trường và Hợp đồng công chứng số 021007 ngày 20/12/2013 lập tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân.
- Quy hoạch sử dụng đất : Đất hỗn hợp (theo Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND TP.HCM)
- Quy hoạch giao thông : Hẻm hướng Đông Bắc lộ giới : chưa ổn định (sau này, nhà nước sẽ xác định và công bố lộ giới, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định đối với phần diện tích thuộc lộ giới).
- Toàn bộ phần tài sản trên đất chưa chứng nhận quyền sở hữu.
- Chủ sở hữu phải chấp hành các quy định của Nhà nước đối với phần diện tích nhà, đất không phù hợp quy hoạch.



- Chi tiết theo bản vẽ hiện trạng số 113/2014 HĐĐV-TP ngày 26/02/2014 do Công ty ADEC lập
- Mã vùng : 34203

Tài sản 02 : Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 108873, số vào sổ cấp GCN CHO1760 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 25/3/2014 cấp cho ông Lê Tấn Lam Anh, cấp nhật chuyển nhượng cho ông Phạm Phú Tài ngày 07/06/2018 :

- Thửa đất số: 335
- Tờ bản đồ số : 1
- Địa chỉ thửa đất: 909/10 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Diện tích: 1176,0 m² (Một nghìn một trăm bảy mươi sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Riêng : 1176,0 m²; Chung: Không m².
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ghi chú:

- Số thửa cũ : MPT 17
- Tách từ Giấy chứng nhận số 00241/2a QSDĐ/1927/TNMT ngày 15/11/2004 của Sở Tài Nguyên và Môi trường và Hợp đồng công chứng số 20531 ngày 30/12/2013 lập tại Văn phòng Công chứng quận 10.
- Quy hoạch sử dụng đất : Đất hỗn hợp (theo Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND TP.HCM)
- Quy hoạch giao thông :
- Hẻm hướng Đông Bắc lộ giới : chưa ổn định (sau này, nhà nước sẽ xác định và công bố lộ giới, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định đối với phần diện tích thuộc lộ giới)
- Đường giao thông dự kiến lộ giới : 16m (theo Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND TP.HCM)
- Toàn bộ phần tài sản trên đất chưa chứng nhận quyền sở hữu.
- Chủ sở hữu phải chấp hành các quy định của Nhà nước đối với phần diện tích nhà, đất không phù hợp quy hoạch.
- Chi tiết theo bản vẽ hiện trạng số 114/2014 HĐĐV-TP ngày 03/03/2014 do Công ty ADEC lập
- Mã vùng : 34205

Lưu ý :

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ đấu giá và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình cung cấp.
- Người trúng đấu giá phải tự liên hệ chủ sở hữu tài sản hoặc người đang quản lý/ sử dụng tài sản để thỏa thuận về việc bàn giao, tiếp nhận tài sản sau khi trúng đấu giá.

Agribank chi nhánh Tân Bình không chịu trách nhiệm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 96.059.601.000 đồng (*Chín mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm lẻ một nghìn đồng*). Giá chưa bao gồm VAT (nếu có), thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu/sử dụng tài sản. Các loại thuế, chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH**

3.2. Địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. Nơi có tài sản tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý đối với tài sản đấu giá:

4.1. Nơi có tài sản đấu giá: số 909/8 và số 909/10 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

4.2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Hợp đồng tín dụng số 6360-LAV-201800861 ngày 08/08/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và Công ty TNHH Đầu tư phát triển XNK Hưng Thịnh Phát;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6360-LCL-201800834 ngày 09/8/2018 và Hợp đồng thế chấp số 6360-LCL-201800897 ngày 31/8/2018 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình, ông Phạm Phú Tài, Công ty TNHH Đầu tư phát triển XNK Hưng Thịnh Phát ;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 108873, số vào sổ cấp GCN CHO1760 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 25/3/2014;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 108871, số vào sổ cấp GCN CHO1758 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 25/3/2014;

- Bản thỏa thuận các bên ngày 01/04/2019 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình, ông Phạm Phú Tài, Công ty TNHH Đầu tư phát triển XNK Hưng Thịnh Phát.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: số 909/8 và số 909/10 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một triệu đồng*)/ 01 bộ hồ sơ.

6.3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

6.4. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

6.5. Cách thức đăng ký tham gia: Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): **19.211.920.200 đồng** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, hai trăm mười một triệu, chín trăm hai mươi nghìn, hai trăm đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/03/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đầu Giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn nộp tiền đặt trước, thông tin chi tiết như sau :

Chủ tài khoản : Công ty đầu giá hợp danh Minh Pháp

Số tài khoản : 6360201143161

Mở tại : Agribank – Chi nhánh Tân Bình

Nội dung : « Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá » nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản TGDG 02 tài sản Trường Chinh, Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Bước giá: **100.000.000 đồng** (Một trăm triệu đồng).

Phần II

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

2. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp – Số 151 Trần Huy liệu, phường 8, quận Phú Nhuận để mua hồ sơ và đăng ký. Đồng thời yêu cầu

cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký:

3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 8.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; hoặc nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có

khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:

5.1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đấu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đấu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

5.6. Các trường hợp mất tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Phần III

Thực Hiện Đấu Giá

1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

1.1. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

1.2. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bước giá;

1.3. Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là **30 giây**;

1.4. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

1.5. Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

2.1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

3. Truất quyền tham gia đấu giá

3.1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

3.2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

4.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá: Việc đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.
- Việc đấu giá tài sản trường hợp một người ở điều trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Phần IV

Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

1. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người trúng đấu giá phải thanh toán đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt trước đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp).

Người trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản trúng đấu giá vào tài khoản của Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp vào Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp), thông tin chi tiết như sau:

- Người thụ hưởng : Công ty đầu giá hợp danh Minh Pháp
- Số tài khoản : 6360201143161
- Tại : Agribank – Chi nhánh Tân Bình

2. Thời hạn và phương thức bàn giao tài sản:

Agribank – Chi nhánh Tân Bình không chịu trách nhiệm bàn giao thực địa tài sản cho người trúng đấu giá.

Sau khi thanh toán đủ 100% giá trị tài sản trúng đấu giá, người trúng đấu giá tự liên hệ chủ sở hữu tài sản và/hoặc người đang quản lý/ sử dụng tài sản để thỏa thuận về vấn đề bàn giao, tiếp nhận tài sản. Trên cơ sở thống nhất giữa người trúng đấu giá với chủ sở hữu/ người đang quản lý, sử dụng tài sản về vấn đề bàn giao, tiếp nhận tài sản, Agribank – Chi nhánh Tân Bình sẽ tiến hành bàn giao hồ sơ pháp lý của tài sản cho người trúng đấu giá.

Chi phí về việc giao nhận tài sản: Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh và toàn bộ các chi phí liên quan đến thủ tục



chuyển quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (nếu có)...

3. Trách nhiệm pháp lý tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:

- Lệ phí trước bạ, sang tên, công chứng và các loại thuế, chi phí liên quan khác (nếu có): Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp.
- Thuế Thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản: Người trúng đấu giá có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản thay cho chủ cũ tài sản.

Phần V

Phạm vi áp dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 169/19/HĐ-DVĐG ngày 14/10/2019 và Hợp đồng sửa đổi lần thứ mười lăm ngày 20/02/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và Công ty đấu giá Hợp danh Minh Pháp.
2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định trong Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TUQ. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ



Lê Thị Hồng Phượng